Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
5ª Vara Cível da Comarca de Caxias do Sul

Rua Dr. Montaury, 2107, 4° andar - Bairro: Exposição - CEP: 95020190 - Fone: (54) 996790955 - Email: frcaxsul5vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5008848-93.2023.8.21.0010/RS

AUTOR: CINTIA TIELE FRUETT COPAT

RÉU: UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA

SENTENÇA

Vistos, etc.

CINTIA TIELE FRUETT COPAT, parte qualificada no processo, por meio de seu procurador, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada contra **UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA.**, também qualificada no processo.

A Autora foi diagnosticada com Diabetes Mellitus tipo 1 (CID 10 E14), ainda aos 17 anos, quando passou a fazer o acompanhamento médico cabível e automedicações para controle e estadiamento da doença, por meio de medidor de glicose, sendo necessário perfurar o dedo, extrair certa quantia de sangue e auferir o resultado por meio de tiras especificas. Este procedimento, com o passar dos anos, foi se tornando desconfortável e prejudicial - tanto para sua saúde quanto para o desempenho de suas rotinas de trabalho - visto que precisa monitorar frequentemente as alterações de glicemia, sob risco de ter complicações severas em seu estado de saúde. Também com o passar dos anos, tornou-se possível o uso de aparelhos de medição menos invasivos, como é o caso do *Freestyle Libre*, que possibilita ao paciente o acompanhamento dos índices glicêmicos pelo uso de sensores, que ao serem aproximados do aparelho, indicam os níveis. O laudo médico da especialista que realiza o acompanhamento da Autora vai neste sentido, conforme documento anexo, emitido em consulta realizada no dia 24/10/2022, indicando o uso do sensor mencionado, para que se acompanhe de maneira mais eficaz os quadros de hipoglicemia que a paciente apresenta, podendo auxiliar no melhor manejo e controle da doença. Com a indicação médica, a Autora fez o requerimento administrativo junto à Unimed Nordeste, por meio de protocolo via aplicativo, registrado sob o nº 3257120221027800140, em 04/11/2022, para análise da indicação médica pela auditoria responsável dentro do plano de saúde. Houve a negativa do plano para o fornecimento do equipamento, com base na alegação de que o dispositivo *Freestyle Libre* não estaria contemplado no Rol de procedimentos listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Não possuindo condições financeiras para aquisição do dispositivo *freestyle libre*, sendo-lhe necessários DOIS APARELHOS POR MÊS, e havendo o fundado receio de ter maior comprometimento em seu estado de saúde, considerando-se a negativa do plano de saúde, não resta outra via para a Autora que não a de recorrer ao Poder Judiciário. Discorreu sobre o direito que entende aplicável ao caso, em especial o Código de Proteção e de Defesa do Consumidor. Pediu, em caráter liminar, determinação à ré para imediata aquisição e fornecimento DE DOIS dispositivos *freestyle libre*, AO MÊS, em conformidade com a indicação médica, para o tratamento completo, sob pena de multa diária e, no caso de não ser fornecido o dispositivo, que haja condenação da parte ré ao ressarcimento dos valores despendidos pela parte autora, em conformidade com o procedimento de terapia prescrito pelo médico para o caso em comento. Ao final, pediu a confirmação da tutela de urgência e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante equivalente a dez salários mínimos. Por fim, pediu o benefício da gratuidade de justiça. Deu à causa o valor de R$ 13.597,80. Indexou procuração e documentos.

Deferido o benefício da gratuidade de justiça e indeferido o pleito liminar evento 8, DOC1. Interposto agravo de instrumento, restou desprovido.

Citada, a demandada contestou evento 22, DOC1 alegando, em suma, que desde janeiro de 2014, a autora é beneficiária de contrato de plano de saúde, na modalidade coletivo empresarial, junto à Unimed Nordeste RS. Em 01/11/22, a autora solicitou junto à Operadora o aparelho leitor de glicose *Freestyle Libre*, consistente em 2 unidades mensais. Após análise de sua auditoria, a requerida negou o equipamento solicitado, visto que é considerados órtese que não está ligada a nenhum ato cirúrgico, portanto, não há obrigatoriedade da requerida em fornecer o equipamento, além de haver exclusão expressa de cobertura, fulcro art. 17, inciso VII, RN nº465/2021, da ANS, c/c art. 10, inciso VII, da Lei nº 9.656/98, bem como, está desobrigada a fornecer tratamentos domiciliares, nos termos do art. 10, inciso VI da mesma lei. Ausência de Cobertura Contratual e Legal Para Material Não Ligado ao Ato Cirúrgico. É fato incontroverso que a demandante pleiteia cobertura para fornecimento de uma órtese. Demonstra-se que o aparelho postulado não apresenta a efetividade para qual postula a autora, uma vez que a conclusão do estudo de um caso similar e nos demais casos em que foi averiguada a viabilidade de sua utilização, foram desfavoráveis ao fornecimento do aparelho, o que corrobora a negativa prestada pela demandada. Além da ausência de cobertura acima mencionada, o aparelho postulado também não possui cobertura contratual e tampouco legal frente ao seu caráter domiciliar. Isto, pois, trata-se de um aparelho de total uso domiciliar, que pode inclusive ser adquirido pela própria parte autora em qualquer farmácia. A exclusão de cobertura é expressa nos termos dispostos na RN n° 465, de 2021 da ANS, em que consta o rol de procedimentos de cobertura obrigatória. O caso dos autos não se enquadra entre as exceções legais (medicamentos antineoplásicos). Neste sentido, o entendimento atual deste ilustre Tribunal, em caso idêntico ao presente, seguindo inclusive o E. Superior Tribunal de Justiça (STJ). Inviabilidade de reembolso. Ausência de dano moral. Pediu a improcedência da ação. Indexou procuração e documentos.

Apresentada réplica evento 27, DOC1.

Indeferida a realização de prova pericial evento 50, DOC1. Interposto agravo de instrumento, não foi conhecido.

Não houve produção de provas em audiência.

Relatei. Decido.

O contrato de prestação de serviços entabulado entre o demandante e a requerida envolve relação de consumo; consubstancia típico contrato de adesão. Assim, entendo aplicáveis ao caso sob exame os preceitos do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, especificamente em seu artigo 47, que prevê que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor - o hipossuficiente da relação. Ademais, como consequência, surge a possibilidade de haver intervenção do Poder Judiciário para fins de declarar, inclusive de ofício, a nulidade de cláusulas que ferem os direitos assegurados no aludido diploma legal.

Relevante salientar, ainda, que o objeto principal do pacto é a cobertura do risco contratado, ou seja, o evento futuro e incerto que poderá gerar o dever de indenizar por parte do segurador. E, outro e relevante elemento essencial do contrato em análise é a boa-fé, prevista no art. 422 da atual legislação civil, que tem como uma de suas consequências o dever de prestar informações adequadas quanto ao pacto avençado e efetuar o pagamento do seguro se configurado o evento danoso.

Pelo teor da prova constante, em especial pelo laudo do médico do evento 1, DOC12, o profissional assistente da autora dispôs que *"está em acompanhamento endocrinológico desde fevereiro/2022, com diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 1 desde os 17 anos de idade, ainda em fase de lua de mel, com peptideo C detectável, sem necessidade insulinoterapia por enquanto, com quadros de hipoglicemias pela manhã sintomáticas. Solicitado aquisição de dispositivo FreeStyle Libre e monitorização contínua de glicose, com o intuito de avaliar melhor as ocorrências de hipoglicemias, bem como evitá-las e auxiliar no seu manejo, bem coo ajudar no controle glicêmico, visto que paciente necessita realizar múltiplas aferições de glicemia capilar todos os dias".*

A negativa administrativa é incontroversa é está provada por meio do documento do evento 1, DOC7, do qual se extrai:

Formulário – GAT
Retorno de solicitação negada

Nome: CINTIA T COPAT **Número guia:** 2022/1519654

Protocolo de atendimento: 32557120221101004480 Data: 04/11/22

Prezado cliente,

Informamos que o exames: DISPOSITIVO FREESTYLE LIBRE, não consta contemplado no Rol de procedimentos listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

Lembramos, inicialmente, que as coberturas assistenciais asseguradas pelo seu plano de saúde, nos termos do art. 10, § 4°, da Lei Federal n°. 9.656/1998, do art. 4°, inc. III, da Lei Federal n°. 9.961/2000, e da Resolução Normativa (RN) n°. 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), como regra, limitam-se aos serviços previstos no rol de procedimentos obrigatórios veiculado na referida norma da agência reguladora, admitida, apenas em situações excepcionais, a cobertura para demais tratamentos, contanto que haja comprovação de eficácia com base em evidências científicas irrefutáveis e/ou demonstração de recomendação favorável por parte de órgãos de avaliação de tecnologia em saúde e desde que não incidam nas demais excludentes legais/normativas, o que não é o caso.

Essas circunstâncias, aliadas à ausência de comprovação científica de eficácia e/ou de recomendação de qualquer órgão de avaliação de tecnologia em saúde que corrobore o exame prescrito para situação como a sua - ônus que compete ao médico assistente e do qual não se desincumbiu - situam, os referidos exames, à margem da cobertura obrigatória.

Como se vê, a negativa ocorreu basicamente pelo fato de o dispositivo não constar contemplado no rol de procedimentos da ANS e por não configurar uma exceção legal.

Ainda, tem-se a alegação da defesa técnica no sentido de que se está diante de tratamento de caráter domiciliar, bem como que não está enquadrado nas exceções legais de medicamentos antineoplásicos.

No presente caso, a negativa não constituiu ato ilegal, sendo nesse sentido o entendimento do TJRS e inclusive do STJ.

Saliente-se, neste passo, que o STJ já se manifestou no sentido de que *"É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Súmula 83/STJ"***.** (AgInt no REsp n. 2.028.149/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 20/4/2023)

Incide, no caso, o disposto na Súmula n.º 83 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável, igualmente, aos recursos fulcrados tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional. De fato: ***"É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ."*** (AgInt nos EDcl no AREsp 1335946/SP, Relª Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 12/04/2019).

Tem razão, portanto, a demandada, de que o presente caso envolve exclusão expressa de cobertura, com fulcro no artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98, estando desobrigada a fornecer dispositivo *Freestyle Libre,* não havendo enquadramento em quaisquer das exceções que justifiquem a obrigação de cobertura do plano, quer por não ser tratar de neoplásico, quer por ser administrado em âmbito domiciliar. Senão vejamos:

> *Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:* ***(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)***
>
> *(...).*
>
> *VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;* ***(Redação dada pela Lei nº 12.880, de 2013) (Vigência)***

No mesmo sentido o aresto abaixo:

> *RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO I. TRATAMENTO COM APARELHO PARA MONITORAMENTO GLICÊMICO. SENSOR FREESTYLE LIBRE. EQUIPAMENTO DE USO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO EM QUAISQUER DAS EXCEÇÕES QUE JUSTIFIQUEM A OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO PLANO, QUER POR NÃO SER TRATAR DE NEOPLÁSICO, QUER POR SER ADMINISTRADO EM ÂMBITO DOMICILIAR. ENTENDIMENTO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS 05 E 07/STJ. RECURSO NÃO ADMITIDO. (Apelação Cível, Nº 50003403820208210084, Terceira Vice-Presidência, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em: 14-07-2023).*

DIANTE DO EXPOSTO, julgo improcedente a presente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por **CINTIA TIELE FRUETT COPAT** contra **UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA.**, o que faço com fundamento no artigo 373 do CPC e nas demais razões e dispositivos legais mencionados no corpo da presente sentença.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios em prol do patrono da parte adversa, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação, atualizado. Exegese do artigo 85, §2º, do CPC.

Suspendo a exigibilidade dos ônus sucumbenciais em relação à parte autora na medida em que goza do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Havendo recurso, após processado, remetam-se ao TJRS. Caso contrário, arquivem-se.

Caxias do Sul, 09 de outubro de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **SILVIO VIEZZER, Juiz de Direito**, em 9/10/2023, às 17:40:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10047490239v45** e o código CRC **d0a52da9**.